# Test – Tema 5
# Ayuntamiento de Benicàssim

1. **Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 (LPAC), ¿cuándo se presumen válidos y producen efectos los actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo?**
   a) Desde que son aprobados por el Pleno de la corporación o el Consejo de Ministros.
   b) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
   c) Únicamente cuando hayan transcurrido 10 días desde su notificación.
   d) A partir del primer día hábil del mes siguiente a su firma.

2. **La presunción de validez del acto administrativo consagrada en el artículo 39.1 de la LPAC es una presunción:**
   a) *Iuris et de iure*, que no admite prueba en contrario.
   b) *Iuris tantum*, que admite prueba en contrario trasladando la carga procesal de la invalidez al interesado.
   c) Absoluta, que impide cualquier recurso administrativo.
   d) Restrictiva, que solo se aplica a los reglamentos y disposiciones generales.

3. **¿Cuál de las siguientes es una EXCEPCIÓN legal expresa a la ejecutividad inmediata de los actos administrativos prevista en la LPAC?**
   a) Los actos dictados en materia tributaria ordinaria.
   b) Las resoluciones que pongan fin a procedimientos sancionadores, que solo son ejecutivas cuando no quepa contra ellas recurso ordinario en vía administrativa.
   c) Las licencias y autorizaciones urbanísticas.
   d) Los actos dictados por órganos colegiados en primera convocatoria.

4. **Según el artículo 39.4 de la LPAC, ¿qué eficacia tienen los actos dictados por órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias frente al resto de órganos?**
   a) Solo obligan a los órganos subordinados jerárquicamente.
   b) Eficacia *erga omnes*, debiendo ser observados y respetados por el resto de órganos, pertenezcan o no a la misma Administración.
   c) Eficacia relativa, pudiendo ser ignorados por otras Administraciones si lo consideran conveniente.
   d) Únicamente obligan tras ser ratificados por el Consejo de Estado.

5. **Si una Administración Pública aprecia ilegalidad en un acto dictado por otra Administración distinta que deba servirle de antecedente:**
   a) Puede anular unilateralmente dicho acto mediante resolución motivada.
   b) Puede interponer un recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente.
   c) Tiene prohibido interponer recursos administrativos, debiendo acudir directamente a la vía contencioso-administrativa (previo requerimiento voluntario).
   d) Debe suspender el acto de forma cautelar mediante Real Decreto.

**6. Cuando la eficacia de un acto está supeditada a su aprobación por otra Administración (art. 39.2 LPAC), la falta de dicha aprobación:**

a) Provoca la nulidad de pleno derecho del acto originario.

b) Hace que el acto nazca viciado de anulaabilidad.

c) No afecta a la validez del acto originario, sino únicamente a su eficacia, que queda suspendida o demorada.

d) Extingue automáticamente el procedimiento por caducidad.

**7. Los procedimientos en los que se requiere el acto de un ente inferior y el de un ente aprobante superior para desplegar efectos se denominan doctrinalmente:**

a) Procedimientos sumarios.

b) Procedimientos bifásicos.

c) Procedimientos sancionadores acumulados.

d) Procedimientos de ejecución directa.

**8. A diferencia de la aprobación superior, la omisión de un informe preceptivo vinculante o de una autorización previa:**

a) Afecta directamente a la validez del acto administrativo, haciéndolo nacer viciado de raíz.

b) No produce ningún efecto jurídico en la tramitación.

c) Convierte el acto en un reglamento ejecutivo.

d) Solo afecta a los plazos de prescripción de las infracciones.

**9. La definición jurisprudencial y doctrinal del acto administrativo formulada por Zanobini lo configura como:**

a) Toda ley emanada del Parlamento en el ejercicio de sus funciones normativas.

b) Toda declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo emanada de una Administración en el ejercicio de una potestad administrativa no reglamentaria.

c) Un contrato bilateral firmado entre dos partes con ánimo de lucro.

d) Una sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo.

**10. La autotutela declarativa o ejecutividad consiste en:**

a) El uso directo de la fuerza física para derribar bienes privados.

b) El privilegio de presunción de validez y la eficacia inmediata de los actos sin necesidad de auxilio judicial previo.

c) La facultad de los particulares para suspender las deudas con la Hacienda Pública.

d) El control de constitucionalidad realizado por los tribunales ordinarios.

**11. Toda notificación de un acto administrativo debe ser cursada por la Administración en el plazo máximo de:**

a) 5 días desde que fue dictado el acto.

b) 10 días desde la fecha en que el acto fue dictado.

c) 15 días hábiles a contar desde la firma.

d) 1 mes natural en todo caso.

**12. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del contenido obligatorio del texto de una notificación válida (art. 40.2 LPAC)?**

a) El texto íntegro de la resolución.
b) La indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
c) La foto carné o documento de identidad del funcionario tramitador.
d) Los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo de interposición.

**13. Una notificación que contiene el texto íntegro del acto pero omite los recursos o plazos aplicables se considera:**

a) Notificación inexistente o nula de pleno derecho.
b) Notificación defectuosa.
c) Notificación ejecutiva e inimpugnable.
d) Publicación edictal previa.

**14. ¿Cuándo surte efecto una notificación defectuosa que contiene el texto íntegro de la resolución (art. 40.3 LPAC)?**

a) Nunca, debe repetirse el procedimiento desde el inicio.
b) A los 3 meses de ser emitida por el registro.
c) Desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido o interponga recurso.
d) Transcurridos 10 días sin que el ciudadano proteste.

**15. A los efectos de entender cumplida la obligación de resolver en plazo (art. 40.4 LPAC), bastará con acreditar:**

a) Que la resolución se publicó en las redes sociales de la Administración.
b) El intento de notificación que contenga, al menos, el texto íntegro de la resolución.
c) Que el expediente se guardó en el archivo general.
d) El envío de una carta ordinaria sin acuse de recibo.

**16. ¿Cuál es el medio de notificación PREFERENTE en las Administraciones Públicas según el artículo 41.1 de la LPAC?**

a) El correo certificado con acuse de recibo en formato papel.
b) Los medios electrónicos.
c) El B.O.E.
d) La entrega presencial en el domicilio por un agente de policía.

**17. Las Administraciones Públicas podrán practicar notificaciones en papel en el supuesto de:**

a) Notificaciones mediante comparecencia espontánea del interesado en las oficinas de asistencia.
b) Procedimientos incoados exclusivamente a personas jurídicas obligadas.
c) Cualquier recurso administrativo incoado por un Notario.
d) Pagos de tasas universitarias exclusivamente.

**18. Está expresamente PROHIBIDO realizar la notificación por medios electrónicos cuando el acto:**

a) Sancione con una multa superior a 600 euros.
b) Vaya acompañado de elementos no convertibles a formato digital o contenga medios de pago.
c) Se dirija a un ciudadano residente en el extranjero.
d) Sea emitido por un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes.

**19. En las notificaciones practicadas en papel en el domicilio, si el interesado no se encuentra, ¿quién puede hacerse cargo de ella (art. 42.2 LPAC)?**

a) Únicamente el cónyuge o pareja de hecho acreditada.
b) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
c) Exclusivamente el presidente de la comunidad de propietarios.
d) Cualquier vecino del mismo bloque que firme el acuse.

**20. Si el primer intento de notificación en papel en el domicilio resulta fallido por no haber nadie, ¿cómo debe realizarse el segundo intento?**

a) Al día siguiente, exactamente a la misma hora del primer intento.
b) Por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (con margen de 3 horas si cambia de franja respecto a las 15:00h).
c) Tras esperar un mes natural.
d) Enviando un mensaje de texto por teléfono sin volver al domicilio.

**21. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o resulten infructuosos los dos intentos en el domicilio, la notificación se hará mediante (art. 44):**

a) Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia exclusivamente.
b) Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (Tablón Edictal Único).
c) Notificación por megafonía municipal.
d) Correo ordinario simple.

**22. La publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Estado para notificaciones infructuosas (art. 44 LPAC) tiene carácter:**

a) Facultativo y secundario respecto al tablón del Ayuntamiento.
b) Preceptivo y único trámite obligatorio.
c) Eventual si el interesado es persona jurídica.
d) Derogado por la Ley de Protección de Datos.

**23. En la notificación electrónica (art. 43.2 LPAC), si el interesado obligado o que eligió esta vía no accede a la notificación en la sede electrónica, se entenderá rechazada al transcurrir:**

a) 5 días hábiles.

b) 10 días naturales desde su puesta a disposición.

c) 1 mes completo.

d) 15 días laborables.

**24. Según la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 84/2022 y 147/2022) en relación con las notificaciones electrónicas infructuosas:**

a) La Administración debe actuar con "buena administración" e intentar vias alternativas si le consta que la vía electrónica no llegó al ciudadano.

b) El transcurso de los 10 días genera una presunción irrefutable que no admite revisión judicial.

c) Se debe sancionar económicamente al ciudadano por no abrir el buzón.

d) El procedimiento queda archivado sin más trámite.

**25. A diferencia de los actos administrativos, la publicación en el diario oficial correspondiente de las disposiciones administrativas de carácter general (reglamentos) es:**

a) Un trámite opcional si lo autoriza el Alcalde.

b) Obligatoria e ineludible para que entren en vigor (art. 131 LPAC).

c) Sustituible por un anuncio en prensa local.

d) Innecesaria si la norma es de ámbito interno.

**26. En los procedimientos selectivos (oposiciones) o de concurrencia competitiva (subvenciones), los actos administrativos:**

a) Se notificarán individualmente mediante carta certificada a cada aspirante.

b) Serán objeto de publicación, surtiendo esta los mismos efectos que la notificación individual (art. 45 LPAC).

c) No requieren publicación ni notificación.

d) Se comunicar por vía telefónica obligatoriamente.

**27. Si una norma exigía la publicación de un acto en el "tablón de anuncios" del Ayuntamiento, dicho requisito se entiende hoy cumplido con su publicación en (art. 45.3 LPAC):**

a) El diario oficial correspondiente o sede electrónica de la Administración competente.

b) Un periódico de gran tirada nacional.

c) La fachada del edificio municipal.

d) La revista parroquial.

**28. Cuando la publicación de un acto contenga datos que lesionen derechos o intereses legítimos (por ejemplo, víctimas de violencia de género), la Administración realizará (art. 46):**

a) La omisión total del acto sin permitir su consulta.

b) Una indicación somera del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer para conocer el texto íntegro.

c) La venta del expediente a terceros para sufragar los gastos.

d) Una notificación por redes sociales con seudónimo.

**29. En el ámbito de las Entidades Locales, la función de disponer la publicación de los actos preceptivos y emitir las diligencias acreditativas corresponde a (RD 128/2018):**

a) El Concejal de Festejos.

b) La Secretaría del Ayuntamiento (función reservada).

c) El Jefe de la Policía Local.

d) El Arquitecto municipal.

**30. Si el interesado rechaza expresamente una notificación (sea en papel o electrónica), ¿cuál es la consecuencia legal (art. 41.5 LPAC)?**

a) Se paralizan las actuaciones por 6 meses.

b) Se hace constar en el expediente, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento.

c) Se le impone automáticamente una multa del Código Penal.

d) Se debe enviar un segundo requerimiento judicial.

**31. La eficacia de un acto administrativo quedará DEMORADA cuando (art. 39.2 LPAC):**

a) Lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

b) Lo pida el denunciante mediante recurso ordinario.

c) Se trate de una subvención de importe inferior a 100 euros.

d) Intervenga un abogado en la tramitación.

**32. ¿En cuál de los siguientes supuestos la Administración puede otorgar eficacia RETROACTIVA a un acto administrativo (art. 39.3 LPAC)?**

a) Siempre que el acto sea de naturaleza sancionadora o perjudicial.

b) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados o produzcan efectos favorables al interesado (siempre que los presupuestos existieran ya en la fecha retroactiva).

c) Cuando la resolución implique el pago de nuevos impuestos de forma retroactiva.

d) En ningún caso, la retroactividad está prohibida de forma absoluta por la Constitución en el Derecho Administrativo.

**33. Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos que:**

a) Favorezcan al ciudadano en el cobro de una pensión.
b) Tengan carácter desfavorable o sancionador para el interesado.
c) Convaliden actos anulables anteriores.
d) Sean dictados por la Administración de la Comunidad Autónoma.

**34. Como regla general, la interposición de un recurso administrativo contra un acto (art. 117.1 LPAC):**

a) Suspende de forma automática e inmediata la ejecución del acto impugnado.
b) No suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario.
c) Obliga a la Administración a revocar el acto en 5 días.
d) Convierte la sanción en una amonestación verbal.

**35. El órgano competente para resolver un recurso podrá acordar la SUSPENSIÓN de la ejecución del acto impugnado cuando (art. 117.2 LPAC):**

a) El recurrente acredite ser mayor de 65 años.
b) La ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o la impugnación se fundamente en una causa de nulidad de pleno derecho.
c) Se trate de un recurso interpuesto fuera de plazo.
d) El acto haya sido dictado por un órgano unipersonal.

**36. En la vía de recurso administrativo, si el interesado solicita la suspensión del acto y el órgano competente no resuelve en el plazo de 30 DÍAS desde la recepción:**

a) La solicitud de suspensión se entiende desestimada por silencio negativo.
b) La ejecución del acto se entenderá suspendida por silencio positivo.
c) El expediente se envía al Juzgado de Guardia.
d) El acto se vuelve nulo de pleno derecho.

**37. En la revisión de oficio de actos nulos o anulables, la ejecución del acto podrá suspenderse cuando (art. 108 LPAC):**

a) Lo solicite el Defensor del Pueblo.
b) Pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación (periculum in mora).
c) Hayan transcurrido más de diez años desde que se dictó.
d) El interesado no tenga residencia en España.

**38. La facultad del Delegado del Gobierno prevista en el art. 67 de la LBRL para suspender actos de Entidades Locales que atenten gravemente al interés general de España exige:**

a) Un requerimiento previo al Presidente de la Corporación para anularlo y la posterior impugnación contenciosa en 10 días.
b) La aprobación por mayoría absoluta del Pleno municipal.
c) Un informe desfavorable de la Unión Europea.
d) La detención previa de la Corporación Municipal.

**39. Ante una suspensión de la ejecución de un acto administrativo, la Administración podrá exigir al interesado (art. 117.4 LPAC):**

a) El pago de una multa del 20% de la sanción.
b) La prestación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios.
c) La renuncia expresa a la vía judicial.
d) La entrega de su pasaporte o documento de identidad.

**40. Las medidas cautelares de suspensión en el proceso contencioso-administrativo (art. 129 y ss. LJCA) se conceden cuando:**

a) La ejecución del acto pueda hacer perder su finalidad legítima al recurso y no cause perturbación grave a los intereses generales.
b) Lo decida el Ministerio Fiscal sin necesidad de prueba.
c) El acto sea desfavorable independientemente del daño.
d) El recurso se tramite en primera instancia municipal.

**41. Para que la Administración pueda proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos se requiere (art. 97 LPAC):**

a) Un mandamiento previo del Juzgado de lo Penal.
b) La existencia de un título declarativo previo (resolución adoptada) y la notificación formal del requerimiento al obligado.
c) La conformidad firmada del sindicato mayoritario.
d) La publicación en tres periódicos de difusión nacional.

**42. Si existen varios medios de ejecución forzosa admisibles para cumplir un acto, la Administración deberá elegir (art. 100.2 LPAC):**

a) El que resulte más rápido sin importar los daños.
b) El menos restrictivo de la libertad individual, respetando el principio de proporcionalidad.
c) El que le genere mayores ingresos tributarios.
d) La compulsión física sobre las personas como primera opción.

**43. Para realizar la entrada en el domicilio del afectado en un procedimiento de ejecución forzosa (arts. 18.2 CE y 100.3 LPAC), la Administración precisa:**

a) Consentimiento expreso del titular o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
b) Una simple orden escrita firmada por el instructor del expediente.
c) La presencia de dos testigos mayores de edad sin autorización judicial.
d) Una resolución motivada del Director General de la Policía.

**44. El medio de ejecución forzosa consistente en el embargo de bienes para satisfacer cantidades líquidas de dinero de acuerdo con la Ley General Tributaria se denomina (art. 101):**

a) Compulsión sobre las personas.
b) Apremio sobre el patrimonio.
c) Multa coercitiva.
d) Ejecución subsidiaria.

**45. La EJECUCIÓN SUBSIDIARIA como medio de ejecución forzosa (art. 102 LPAC) procede en los actos:**

a) Personalísimos del obligado donde solo él puede realizar la prestación.
b) No personalísimos que puedan ser realizados por sujetos distintos del obligado (como limpiar un solar), a costa de este.
c) Tributarios en concepto de IRPF.
d) De condena penal de prisión.

**46. Las MULTAS COERCITIVAS (art. 103 LPAC):**

a) Tienen carácter de sanción penal y sustituyen a las multas de la sentencia.
b) Son reiteradas por lapsos de tiempo para doblegar la voluntad del obligado, siendo compatibles con las sanciones administrativas que procedan.
c) Solo se imponen una única vez al año.
d) Se aplican obligatoriamente a través del Banco de España.

**47. La COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS (art. 104 LPAC) mediante la fuerza física legítima solo procede ante obligaciones de:**

a) Satisfacer deudas pecuniarias no liquidadas.
b) Carácter personalísimo de no hacer o de soportar, cuando la ley lo autorice expresamente con respeto a los derechos fundamentales.
c) Redacción de proyectos arquitectónicos.
d) Pago de la tasa de basuras.

**48. La COACCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTA se diferencia de la ejecución forzosa en que (arts. 97 y LPAC):**

a) No existe un acto administrativo ni un procedimiento previo, confundiéndose la orden y la ejecución ante una situación urgente o de necesidad.

b) Requiere siempre autorización de las Cortes Generales.

c) Solo la pueden ejercer las empresas privadas concesionarias.

d) Se aplica únicamente a los funcionarios en prácticas.

**49. La VÍA DE HECHO se produce cuando la Administración actúa materialmente (art. 105 LPAC):**

a) Cumpliendo estrictamente las fases del procedimiento ordinario.

b) Sin poseer el poder legal para ello o prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

c) Dictando una providencia de trámite en tiempo y forma.

d) Notificando la resolución mediante burofax.

**50. Frente a una actuación de la Administración que incurra en VÍA DE HECHO (art. 105 LPAC y art. 30/136 LJCA):**

a) La Administración conserva siempre su privilegio interdictal e inmunitario.

b) El ciudadano pierde todo derecho a acudir a los tribunales ordinarios.

c) Se admitirán las acciones posesorias (interdictos) y los tribunales contenciosos pueden conceder medidas cautelares urgentes *inaudita parte*.

d) El recurso solo se puede interponer transcurridos dos años desde el derribo.